

1500739-15.2021.8.26.0081

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... separados. Que já foi preso por tráfico de drogas.

Pois bem.

Tem-se no caso a acusação do cometimento dos crimes de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei 11.343/06 (Lei Maria da Penha), e ameaça, com previsão no artigo 147 do Código Penal, com incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.
Os elementos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

1ª Vara

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h31min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500739-15.2021.8.26.0081 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500739-15.2021.8.26.0081

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2170030/2021 -

DEL.DEF.MUL. ADAMANTINA, 18667879 - DEL.DEF.MUL. ADAMANTINA, 131/21/125 -

DEL.DEF.MUL. ADAMANTINA, 2170030 - DEL.DEF.MUL. ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL OLIVER NASCIMENTO QUINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO contra MICHAEL OLIVER NASCIMENTO QUINTO, denunciado como incurso no artigo 24-A da Lei 11.343/06 (Lei Maria da Penha), e no artigo 147 do Código Penal, c. c. o artigo 61, inciso II, alínea "f", na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.
Descreve a denúncia que no dia 24 de julho de 2021, por volta das 20h, na Rua Amapá, nº. 72, Vila Jardim, nesta cidade e comarca de Adamantina- SP, o acusadi

descumpriu a decisão judicial proferida nos autos nº 1500655-14.2021.8.26.0081, da 1ª Vara da Comarca de Adamantina, que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 em favor de sua convivente Monique de Oliveira Barbosa. Narra, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o acusado ameaçou sua convivente Monique de Oliveira Barbosa, por meio de palavras e gesto, de lhe causar mal injusto e grave.

Oferecida a denúncia em 28 de outubro de 2021, fls. 58/59.

A denúncia foi recebida em 02 de novembro de 2021, fls. 54/55.

O réu foi citado, fls. 86, e seu defensor apresentou resposta à acusação, fls. 90/95.

O Ministério Público se manifestou pelo prosseguimento da ação penal, fls. 102.

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, fls.105.

Em audiência, fls. 123/124, foram inquiridas a vítima e a testemunha de acusação, além de interrogado o réu.

O Ministério Público em suas Alegações Finais requereu a procedência da ação, argumentando que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia, fls. 128/131.

A Defesa, em Alegações Finais, requereu a improcedência da ação, alegando a não ocorrência dos delitos, bem como a atipicidade da conduta e a ausência do dolo específico para configurar o crime de ameaça, fls. 135/140.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A vítima Monique de Oliveira Barbosa declarou que teve um relacionamento com o réu durante sete anos. Afirma que solicitou medidas protetivas em desfavor do réu, pois ele tinha desandado na droga e estava dando trabalho. Esclareceu que o réu chegava bêbado querendo ir para cima, assim como ia para cima de seus filhos também. Alegou que na data dos fatos estava na casa da Mirela, momento em que o réu chegou com uma faca na cintura dizendo que iria lhe matar e atear fogo em sua residência, ocasião que chamou a polícia.

A testemunha Mirela Cristina Fernandes dos Santos declarou que na data dos fatos o réu chegou com uma faca falando o tempo todo que iria matar a vítima (Monique).

Afirmou que ligaram para os policiais e fizeram o boletim de ocorrência.

O réu Michael Oliver Nascimento Quinto declarou que sabe do que esta sendo acusado. Afirma ter proferido as ameaças contra a vítima, pois havia bebido, mas que não estava portando uma faca. Menciona que trabalhava com seu irmão colocando forro de "pvc" e que ganhava aproximadamente R\$1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês. Que tem dois filhos, em casamentos separados. Que já foi preso por tráfico de drogas.

Pois bem.

Tem-se no caso a acusação do cometimento dos crimes de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei 11.343/06 (Lei Maria da Penha), e ameaça, com previsão no artigo 147 do Código Penal, com incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

Os elementos existentes nos autos são suficientes para o decreto condenatório quanto aos crimes, anotando-se que os indícios iniciais transformaram em prova segura.

Em relação ao crime de ameaça, restou demonstrado que o réu ameaçou a vítima, que na ocasião era sua esposa, por meio de palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave.

Oportuno consignar que para se configurar o crime a ameaça à conduta deve ter aptidão para causar medo na vítima, o que ocorreu no caso, pois o fato do réu dizer à vítima que "iria lhe matar", estando ele ainda em posse de uma faca, ou seja, portando instrumento de extrema lesividade disse que iria matá-la. Portanto, é mais que suficiente para causar o temor necessário.

Dessa forma, restou provado que as ameaças proferidas tiveram o incontestado potencial de amedrontar e intimidar a vítima, tanto é que ela e sua amiga (testemunha) ligaram para a autoridade policial.

Na lição de Cezar Roberto Bitencourt: "A ameaça é a violência moral (vis compulsiva), que tem a finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade do ofendido através da intimidação" (Tratado de Direito Penal, Parte Especial, vol. 2, 3ª ed. Ed. Saraiva, p. 442).

Reforçando a ideia de que "a parte ofendida tenha, de fato, levado a sério a intimidação feita pelo agente" (Guilherme de Souza Nucci, "Código Penal Comentado", 13ª ed., RT, 2013, p. 742).

Denota-se que, o efetivo temor da vítima restou demonstrado, não havendo que se falar em ausência de dolo específico. De fato, a intenção do réu foi inequívoca. E, diferentemente do sustentado, tal fato não pode ser encarado como algo comum. Fica claro que o comportamento de quem, no âmbito das relações domésticas, profere ameaça a outras pessoas, ainda mais na posse de uma faca, está longe de ser algo irrelevante, reforçando-se que a ameaça configura crime formal, sendo assim, independentemente da existência de um dano concreto.

Nesse sentido: "Cumpra anotar, por oportuno, que o descontrole emocional, 'explosão de momento', não tornam impossível a configuração da infração, mesmo porque, delito formal, ele se consuma com a intimidação, irrelevante estivesse ou não o ameaçador fora de seu estado normal" (TJSP, Apelação n. 0003719-70.2011.8.26.0659, Rel. Des. Roberto Solimene, 9ª C.Crim. TJ/SP, julgado em 13.08.2015).

"(...) ao contrário do alegado no apelo, o estado de ira, nervosismo ou exaltação do agente não descaracteriza o crime, despidendo que é ânimo calmo e refletido por parte do agente, haja vista que tal não é elementar do tipo" (TJSP, Apelação n. 0018401-14.2012.8.26.0071 Rel. Des. Ivan Sartori 4ª CCrim. TJ/SP, julgado em 11.08.2015).

De tal modo, demonstradas a materialidade e autoria delitiva, não há que se falar em absolvição por atipicidade ou ausência de dolo específico.

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas referentes à ameaça.

Ademais, restou confirmada também o crime de descumprimento de medida protetiva deferida nos autos 1500655-14.2021.8.26.0081, eis que o réu foi devidamente intimado em 24/06/2021 e mesmo assim manteve contato com a vítima, indo até a frente da residência de Mirela (amiga da vítima).

A propósito: "APELAÇÃO CRIMINAL - Descumprimento de medida protetiva e ameaça - Contexto de Violência Doméstica- Defesa, postula a absolvição por ausência probatória ou atipicidade de conduta, com a aplicação do princípio da insignificância, alegando ausência de dolo para o delito de ameaça - Descabimento - Declarações da vítima prestada de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção - Inexistência de circunstâncias que lhe retire a idoneidade - Palavra da vítima que têm relevância no contexto probatório, o qual são suficientes a ensejar a condenação - Fatos típicos, com autoria e materialidade certas - Dolo bem demonstrado - Pena e regime corretamente fixados. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1500260-66.2020.8.26.0595; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Serra Negra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/02/2022; Data de Registro: 15/02/2022).

Delineada, assim, a responsabilidade do agente pelos crimes, de rigor é a aplicação da pena.

Quanto ao crime de ameaça (art. 147)

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com os requisitos do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu possui maus antecedentes (fls. 61/75), inclusive é reincidente específico. Assim, para evitar dupla punição impõe a fixação da pena base ao patamar mínimo, ou seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, contudo, diante da atenuante da confissão espontânea na fase inquisitorial, ficam compensadas entre si. Entretanto, presente a agravante da reincidência específica, o que impõe o aumento da pena base ao dobro, restando a

pena fixada em 02 (dois) meses de detenção.

Nada há que acrescentar na terceira fase de aplicação da pena.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da lei 11.340/06) Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com os requisitos do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu possui maus antecedentes (fls. 61/75), inclusive é reincidente. Assim, para evitar dupla punição impõe a fixação da pena base ao patamar mínimo, ou seja, 03 (três) meses de detenção.

A circunstância agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, já é inerente ao próprio tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha, por esse motivo, de modo a evitar o bis in idem, ela não deve incidir para este crime, no entanto, presente a agravante da reincidência, o que impõe o aumento da pena em 1/6, totalizando 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Nada há que acrescentar na terceira fase de aplicação da pena.

Considerando o concurso material, as penas serão somadas nos termos do artigo 69 do Código Penal.

O regime de início e cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, por se tratar de agente reincidente.

Inviável a conversão prevista no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista a ocorrência da grave ameaça e a reincidência, da mesma forma, não é possível a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal.

Isto posto e considerando o tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR MICHAEL OLIVER NASCIMENTO QUINTO, por infração ao artigo 24-A da Lei 11.343/06 (Lei Maria da Penha), a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, e por infração ao artigo 147, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal, a pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto.

As penas deverão ser somadas, conforme previsão do artigo 69 do Código Penal.

Arbitro os honorários à defensora nomeada por meio do convênio Defensoria/OAB, no teto previsto para a espécie. Expeça-se a certidão.

O réu poderá recorrer em liberdade, já que assim respondeu ao processo.

Sobrevindo trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

Adamantina, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA